

1500175-87.2021.8.26.0355

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132948/2021 - DEL.POL.MIRACATU, 17942702 - DEL.POL.MIRACATU, 627/21/106 - DEL.POL.MIRACATU, 2132948 -

DEL.POL.MIRACATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GELSON RIBEIRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu-SP - cep 11850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500175-87.2021.8.26.0355 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-87.2021.8.26.0355

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132948/2021 - DEL.POL.MIRACATU, 17942702 - DEL.POL.MIRACATU, 627/21/106 - DEL.POL.MIRACATU, 2132948 -

DEL.POL.MIRACATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GELSON RIBEIRO MATTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

GELSON RIBEIRO DE MATTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), nas proximidades do km 387, nesta cidade, transportava em caráter interestadual, 30 tabletes de crack, com massa

líquida de 30,10 kg, sem autorização em desacordo com a lei.

O réu foi noticiado e apresentou defesa preliminar; não obstante, a denúncia foi recebida em 24 de junho de 2021, (fls. 95/96).

Auto de constatação a (fls. 65/67).

Na audiência de instrução debates e julgamento colhido a prova oral, as partes se manifestaram em debates escritos.

Relatei, passo a DECIDIR.

A presente ação penal é PROCEDENTE.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitiva, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão da drogas, assim como pela prova oral produzida em juízo, senão vejamos: A testemunha PRF Lucas Benício Campos conta que estava com um colega de serviço em Miracatu/SP, e receberam a informação de um possível tráfico envolvendo uma motocicleta que vinha sentido São Paulo, conseguiram abordar o motociclista e pediram para ele encostar o veículo. Em conversa com o motociclista perceberam nervosismo e procedendo busca no interior da moto localizaram a carga de crack, algo perto de 30 (trinta) tijolos. O réu transportava a droga em direção à São Paulo vindo de Foz de Iguaçu/PR. O réu disse que receberia 20.000 (vinte mil) pelo transporte da droga.

A Testemunha PRF Tiago Ferreira da Silva Teles narra que estava na companhia do colega da PRF quando receberam uma denúncia via Central de que havia um veículo transitando na Rodovia Régis Bittencourt com drogas. Ao abordar o veículo localizaram escondido em seu interior 30 kg de crack. Conta que o réu admitiu o tráfico e disse que pegou as drogas no Paraguai e que levaria a droga para São Paulo.

A Testemunha de Defesa Vagner Barth- disse que conhece o réu Gelson e sabe que ele teve uma oficina mecânica. Afirmou que não conhece qualquer fato que desabone sua integridade moral.

A Testemunha Defesa Andre Portilho Aguilera fala que conhece o réu e que nunca presenciou ou ouviu falar que o réu traficava drogas ou portava arma.

Interrogatório do réu Gelson Ribeiro Mattos. Conta que estava devendo para agiotas e como não tinha dinheiro para pagar a eles, os agiotas o propuseram a quitação a dívida com uma viagem. A dívida era no montante de 20.000 (vinte mil reais).

Levaria uma motocicleta até São Paulo, e já o entregaram o triciclo carregado de drogas.

Após a instrução processual a condenação é medida de justiça, considerando a confissão do réu e demais provas encartadas aos autos, passo a fixação da pena. Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, e 42 da Lei. 11.343/06, fixo a pena base por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06 em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 dias de reclusão, e ao pagamento de 632 dias multa, sobretudo pela natureza da droga encontrada e pela quantidade - 30 tabletes de crack. Quanto ao valor do dia multa fixo em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 526 dias multa.

Na terceira fase reconheço a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, considerando -ao que tudo indica- o réu não faz parte de organização criminosa, e nem se dedica atividade criminosa, reduzo, assim, a pena em 2/5.

Noutro ponto, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V- trafico entre Estado- motivo pelo qual aumento a pena em 1/2. Isto porque, o réu saiu da fronteira do Paraguai- praticamente- para transportar drogas até a cidade de São Paulo, sendo inegável o alto grau de reprovabilidade da conduta.

Com efeito, fixo a pena definitiva em 4 anos e 08 meses e 27 dias de reclusão, e ao pagamento de 472.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime semi-aberto, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º.

O acusado poderá apelar em liberdade, eis que foi condenado a cumprir pena em regime semi aberto, além de não estarem mais presentes os requisitos que ensejaram a custódia cautelar, com o fim da instrução criminal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar GELSON RIBEIRO DE MATTOS, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 27 dias de reclusão, e ao pagamento de 472 dias multa, que fixo no mínimo legal, a ser cumprida em regime semi aberto pela infração ao artigo 33 da lei 11.343/06. Não substituo a pena corporal aplicada, tendo em vista a ausência de requisitos legais. Faculto-lhe o apelo em liberdade, conforme fundamentado acima. Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contra-prova. Transitada em julgado esta decisão, lancem-se o nome do réu nos livros dos culpados. Determino, ainda, o perdimento do veículo apreendido- motocicleta-. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas ex lege. P.R.I.C.

Miracatu, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA